

# CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

|                       |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên thủ tục           | Cấp phép nhập khẩu thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam dùng cho mục đích thử lâm sàng, thử tương đương sinh học, đánh giá sinh khả dụng, làm mẫu kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học |
| Mã thủ tục            | 1.014115                                                                                                                                                                                       |
| Số quyết định         | 2278/QĐ-BYT                                                                                                                                                                                    |
| Cấp thực hiện         | Bộ                                                                                                                                                                                             |
| Loại thủ tục          | TTHC được luật giao quy định chi tiết                                                                                                                                                          |
| Lĩnh vực              | Dược phẩm                                                                                                                                                                                      |
| Đối tượng thực hiện   | Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Hợp tác xã, Doanh nghiệp, Tổ chức nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)                                                                 |
| Cơ quan có thẩm quyền |                                                                                                                                                                                                |
| Địa chỉ tiếp nhận HS  |                                                                                                                                                                                                |
| Cơ quan được ủy quyền |                                                                                                                                                                                                |
| Cơ quan phối hợp      |                                                                                                                                                                                                |

## TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- Bước 1: Cơ sở đề nghị cấp phép nhập khẩu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến về Bộ Y tế, cụ thể:
- Cục Quản lý Dược đối với thuốc hóa dược, thuốc dược liệu; vắc xin và sinh phẩm;
  - Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đối với thuốc cổ truyền;
- Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả cho cơ sở đề nghị Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 163/2025/NĐ-CP;
- Bước 3: Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Cục Quản lý Dược/ Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cấp phép nhập khẩu theo Mẫu số 28, 29, 30 hoặc 31 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 163/2025/NĐ-CP. Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Cục Quản lý Dược/ Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền gửi văn bản cho cơ sở đề yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo Mẫu số 16 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 163/2025/NĐ-CP;
- Bước 4: Sau khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, Cục Quản lý Dược/ Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền trả cơ sở Phiếu tiếp nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 163/2025/NĐ-CP. Trường hợp hồ sơ sửa đổi, bổ sung không đáp ứng yêu cầu, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Cục Quản lý Dược/ Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền có văn bản thông báo cho cơ sở về việc không cấp phép nhập khẩu theo Mẫu số 16 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 163/2025/NĐ-CP. Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung đối với hồ sơ sửa đổi, bổ sung, Cục Quản lý Dược/ Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cấp phép nhập khẩu theo quy định tại bước 3.
- Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Cục Quản lý Dược/ Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền có văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung, cơ sở đề nghị cấp phép nhập khẩu phải nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Sau thời hạn trên, cơ sở không nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ đã nộp không còn giá trị.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

| Trường hợp 1: a) Đơn hàng nhập khẩu:                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Tên giấy tờ                                                                                                                                                                                                                                                         | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng    |
| - Mẫu số 16 tại Phụ lục III của Nghị định số 163/2025/NĐ-CP đối với thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; |                  | 3 bản chính |
| - Mẫu số 15 tại Phụ lục III của Nghị định số 163/2025/NĐ-CP đối với vắc xin, sinh phẩm, thuốc hóa dược;                                                                                                                                                             | Mu10.docx        | 3 bản chính |
| - Mẫu số 17 tại Phụ lục III của Nghị định số 163                                                                                                                                                                                                                    |                  | 3 bản chính |

|                                                      |  |  |
|------------------------------------------------------|--|--|
| /2025/NĐ-CP đối với thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền |  |  |
|------------------------------------------------------|--|--|

| Trường hợp 2:                                                                                                                                                                                     |                  |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Tên giấy tờ                                                                                                                                                                                       | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng               |
| d) Tài liệu thuyết minh có đóng dấu của cơ sở nhập khẩu về mục đích, số lượng nhập khẩu và cam kết sử dụng đúng mục đích                                                                          |                  | 1 bản chính, 1 bản sao |
| c) Văn bản phê duyệt đề cương thử tương đương sinh học theo quy định tại Điều 100 của Luật Dược đối với trường hợp thuốc mới thuộc quy định tại điểm c khoản 1 Điều 58 Nghị định số 163/2025/NĐ-C |                  | 1 bản chính, 1 bản sao |
| b) Văn bản phê duyệt của cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền tương ứng đối với trường hợp thuốc thuộc điểm a, b và đ khoản 1 Điều 58 Nghị định số 163/2025/NĐ-CP                                   |                  | 1 bản chính, 1 bản sao |

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

| Hình thức nộp | Thời hạn giải quyết | Phí, lệ phí | Mô tả                                                                                             |
|---------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trực tuyến    | 15 ngày             | Miễn phí    | kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ |
| Qua bưu điện  | 15 ngày             | Miễn phí    | kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ |
| Trực tiếp     | 15 ngày             | Miễn phí    | kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ |

CĂN CỨ PHÁP LÝ

| Tên văn bản pháp lý                                                                   | Mã văn bản     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật được | 163/2025/NĐ-CP |
| Luật 105/2016/QH13 Được                                                               | 105/2016/QH13  |
| Luật số 44/2024/QH15                                                                  | 44/2024/QH15   |

## CƠ QUAN THỰC HIỆN

Bộ Y tế

## YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

## KẾT QUẢ XỬ LÝ

Giấy phép nhập khẩu

Mã: KQ.G18.000263

Văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ

Mã: KQ.G18.000264

Văn bản thông báo về việc không cấp phép nhập khẩu

Mã: KQ.G18.000282

## TỪ KHÓA

## MÔ TẢ

Yêu cầu, Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

1. Thuốc phải kiểm soát đặc biệt được xuất khẩu không vì mục đích thương mại phải là thuốc được cấp phép lưu hành tại Việt Nam và thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người xuất cảnh và không phải là nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt;

2. Thuốc có số lượng thuốc vượt quá:

a) 07 ngày sử dụng đối với thuốc gây nghiện theo liều dùng ghi trong đơn thuốc kèm theo;

b) 10 ngày sử dụng đối với thuốc hướng thần, thuốc tiền chất theo liều dùng ghi trong đơn thuốc kèm theo;

c) 30 ngày sử dụng đối với thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực theo liều dùng ghi trong đơn thuốc kèm theo.

3. Đơn vị đề nghị là cá nhân người xuất cảnh hoặc tổ chức xuất cảnh.